

CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA PRENDA SIN TENENCIA SOBRE VEHÍCULO – MOTOCICLETA

1. IDENTIFICACIÓN DEL GARANTE Y DEUDOR

Nombre o Razón Social Completa	
Tipo y número de identificación	
Domicilio	
Dirección Física y teléfono fijo o móvil	
Dirección Electrónica o correo electrónico	
Nombre de Representante Legal, documento y calidad en la que actúa*	

*Diligenciar estos espacios sólo si el garante es una persona jurídica

2. IDENTIFICACIÓN DEL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO

Nombre o Razón Social Completa	
Tipo y número de identificación	
Domicilio	
Dirección Física	
Dirección Electrónica o correo electrónico	
Nombre del apoderado especial	

Entre las partes atrás indicadas se celebra el contrato de garantía mobiliaria contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA- CONSTITUCIÓN DEL GRAVAMEN Y DESCRIPCIÓN DE BIENES GRAVADOS

EL (LOS) GARANTE(S), además de comprometer su responsabilidad personal y de conformidad con lo dispuesto en los artículos mil doscientos siete (1207) a mil doscientos veinte (1220) del Código del Comercio, Ley 1676 de 2013 y demás normas concordantes y complementarias, constituye garantía mobiliaria sin tenencia del deudor a favor de EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO sobre los bienes de su propiedad, cuya descripción y características son los siguientes:

PLACA		MARCA
LÍNEA		MODELO
CILINDRAJE		COLOR
SERVICIO		CLASE
Nº DE MOTOR		VIN
Nº DE SERIE		Nº DE CHASIS
NOMBRE DEL FABRICANTE		* AFILIADO A

- Sólo aplica señalar la empresa transportadora para vehículos cuyo servicio es público

SEGUNDA. TRADICIÓN

El vehículo anteriormente determinado fue adquirido por EL GARANTE por compra que del mismo hizo a MAZY S.A.S y según consta en Factura Proforma y de fecha 2026-01-27. Si el vendedor del vehículo arriba descrito tiene la calidad de CONCESIONARIO VENDEDOR asociado a plan mayor con el **Cooperativa Multiactiva de Comercio y Servicios "CREDERE"**, autorizó que se aplique enteramente la cláusula tercera del presente contrato de garantía.

TERCERA GARANTIA PRIORITARIA DE ADQUISICIÓN Y AUTORIZACIONES DE DESEMBOLSO DEL CRÉDITO CON DESTINO DE NOVACIÓN PARCIAL DE OBLIGACIONES DE CONCESIONARIO VENDEDOR: Como el crédito fue otorgado para la adquisición del bien señalado anteriormente, **EL(LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES)** además constituyen garantía mobiliaria prioritaria de adquisición a favor de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, autorizándolo expresa e irrevocablemente para el registro, así como el de sus modificaciones, adiciones, aclaraciones, cancelación y ejecución en el registro de garantías mobiliarias y cualquier otro registro especial según la naturaleza de los bienes, de conformidad con lo pactado en el presente contrato. Igualmente, desde ahora autorizamos expresa e irrevocablemente al **BANCO DE BOGOTAS.A.**, para que el desembolso realizado para la adquisición del vehículo arriba descrito, se destine en su totalidad a extinguir las obligaciones que el **CONCESIONARIO VENDEDOR** tenga con el **BANCO DE BOGOTA S.A.**, al momento de efectuarse efectivamente el desembolso, operando para el efecto la figura de la novación parcial por sustitución del deudor y hasta por el valor del crédito que me fue aprobado, manteniéndose vigentes las demás obligaciones y garantías a cargo o constituidas por el **CONCESIONARIO VENDEDOR**. Autorizoámo(s) expresa e irrevocablemente al **BANCO DE BOGOTAS.A.**, que en el formato de condiciones de desembolso o documento que haga sus veces, se diligencia por parte del **BANCO DE BOGOTA S.A.**, el número de crédito u obligación que será objeto de novación parcial a la que debe abonarse el valor del desembolso que me fue aprobado, o a la que éste determine, si existen varias obligaciones en cabeza del **CONCESIONARIO VENDEDOR**. En caso que al momento de realizar el desembolso de mi crédito, el **CONCESIONARIO VENDEDOR** no tenga obligaciones vigentes con el **BANCO DE BOGOTA** o no pueda efectuarse la novación, autorizo al **BANCO DE BOGOTA** para que realice el giro del valor del desembolso, de mi crédito a favor del concesionario beneficiario, mediante abono a su cuenta del **BANCO DE BOGOTA**, lo mismo sucederá en caso de que quede algún excedente del valor de mi crédito después de aplicar la figura de la novación antes señalada. Es mi (nuestra) voluntad que el desembolso así realizado libera la deuda del **CONCESIONARIO VENDEDOR** con el **BANCO DE BOGOTAS.A.**, por la cuantía del préstamo que me(nos) fue otorgado.

CUARTA - UBICACIÓN DE LOS BIENES GRAVADOS.- El garante se obliga a que el bien dado en garantía permanezca en el inmueble ubicado en:

CIUDAD	DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN	☐ Propietario ☐ Arrendatario ☐ Otro cuál Familiar

EL (LOS) GARANTE(S) se obliga a poner el(los) bien(es) antes descrito(s) a disposición de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** en el lugar antes señalado, cuando éste lo requiera para cualquier efecto relacionado con la presente garantía o para el ejercicio de sus derechos, so pena de incurrir en la responsabilidad y sanciones previstas en el artículo 1213 del Código del Comercio. Cuando sea necesario modificar o ampliar su uso, trasladarlo a otro sitio, matricularlo en otro lugar o cambiar su color o algún aspecto sustancial, **EL (LOS) GARANTE(S)** deberá obtener previamente y por escrito autorización de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**. No obstante, lo aquí previsto el garante, podrá desplazarlo de este sitio cuando lo tenga en uso, terminado el cual deberá retornarlo al lugar aquí convenido.

QUINTA - DESTINACIÓN ECONÓMICA Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES GRAVADOS.- El(los) bien(es) gravado(s) es(son) utilizado(s) actualmente por **EL(LOS) GARANTE(S)** según el uso natural del(los) mismo(s), conservando **EL(LOS) GARANTE(S)** la tenencia de estos. En virtud de lo anterior, las partes acuerdan que **EL (LOS) GARANTE(S)** podrá(n) continuar con el uso y/o explotación de los bienes dados en garantía de conformidad con el uso natural de los mismos, con las obligaciones y responsabilidades del depositario remunerado, debiendo atender con la diligencia y cuidado ordinarios la custodia, reparación, conservación y mantenimiento de dichos bienes, debiendo responder hasta de la culpa leve. Las partes acuerdan que los bienes o elementos adicionales derivados de mantenimientos, reparaciones, mejoras o modificaciones forman parte integrante de la garantía.

PARÁGRAFO PRIMERO: El garante declara que el(los) bien(es) no hace(n) parte del giro ordinario de sus negocios y por ello se conviene que no podrá transformar, arrendar, vender, permutar, gravar, ceder y/o transferir a cualquier título el(los) bien(es) gravado(s) y/o los créditos o cuentas por cobrar derivados de la venta, permuta o arrendamiento de los mismos bienes, así como deshacerse del(los) bien(es) por cualquier medio o entregarlo(s) a un tercero para su tenencia o explotación, sin la autorización escrita, expresa y previa de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Teniendo en cuenta que los bienes gravados no son indispensables para la continuidad de los negocios del garante, es voluntad de **EL(LOS) GARANTE(S)** que la garantía goce de los privilegios concernientes en lo que corresponda, según el contenido, privilegios y facultades previstas en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 1676 de 2013 y demás normas concordantes, así como el capital y los intereses garantizados. Es voluntad expresa de las partes que en caso de proceso concursal y/o universal, sean aplicables por el acreedor cualquiera de los mecanismos de ejecución señalados en la Ley 1676 de 2013 conforme a lo pactado expresamente en el presente contrato o según lo indiquen las normas que los regulen de manera particular.

SEXTA.- OBJETO Y VIGENCIA DEL GRAVAMEN.- Además de los conceptos señalados en el artículo 7º de la Ley 1676 de 2013 y sin perjuicio de los mismos, la garantía que se constituye tiene por objeto garantizar al **BANCO DE BOGOTÁ S.A.** cualquier obligación que por cualquier concepto tuviere(n) o llegare(n) a contraer **EL (LOS) GARANTE(S) Y/O EL DEUDOR**, quien(es) en adelante se llamará(n) también **EL(LOS) DEUDOR(ES)**, dentro del término de DIEZ (10) AÑOS contados a partir de la firma de este documento, prorrogable automáticamente por otro término igual, ya sea conjunta o separadamente, directa o indirectamente a favor de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** o de cualesquiera de sus agencias, sucursales, filiales o subsidiarias nacionales o extranjeras, y en especial de **BANCO DE BOGOTÁ S.A. MIAMI AGENCY, BANCO DE BOGOTÁ S.A. NEW YORK AGENCY, BANCO DE BOGOTÁ S.A. (PANAMÁ), BANCO DE BOGOTÁ (NASSAU) LIMITED, CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A., ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO "ALMAVIVA S.A." y SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTÁ "FIDUBOGOTÁ S.A."**, etc., de cualquier naturaleza o moneda o las que llegare a tener, por cualquier concepto, ya sea por pagarés, letras de cambio o cualquier otro título valor, aperturas de crédito, sobregiros en cuenta corriente, cartas de crédito o créditos sobre el exterior o sobre plazas del país, operaciones de cambio, negociación de tasas de interés o de cambios, avales o garantías, operaciones con bonos de prenda, comisiones, negociación de divisas, daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, seguros, honorarios, costas de la cobranza, gastos en la custodia y guarda de los bienes gravados cuando fuere procedente, costas, uso de tarjetas, operaciones de leasing en cualquiera de sus modalidades o por cualquier otra causa, y en general, todas las obligaciones que **EL (LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES)** tenga(n) o lleguen a contraer para con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** y que conste(n) en documento de crédito o en cualquier otra clase de título, con o sin garantía específica, conste(n) o no en documentos separados o de fechas diferentes. La garantía estará vigente mientras exista alguna obligación, así sea natural pendiente de pago, y se extiende a todas las estipulaciones que contengan los documentos en que consten tales deudas u obligaciones, en lo concerniente a plazos, exigibilidad, pago acelerado, intereses, comisiones, costas, honorarios y demás términos de pago.

SEPTIMA – VIGENCIA DEL REGISTRO: La inscripción del gravamen en el registro de garantías mobiliarias y/o el registro especial de los bienes dados en garantía, tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de la firma de este documento, prorrogables automáticamente por otro término igual. No obstante, lo previsto, se pacta de manera expresa que el registro deberá estar vigente por un término no inferior al término por ley se tenga establecido para la prescripción de la(s) obligación(es) contraída(s) durante la vigencia de la garantía.

OCTAVA.- TIPO DE GARANTÍA.- Se pacta que la presente garantía será abierta y respaldada al BANCO y a sus subordinadas obligaciones presentes y futuras en los términos indicados en las cláusulas anteriores y siguientes, siendo entendido que esta garantía abierta respalda no solamente los capitales, sino además los correspondientes intereses y gastos de cobranza si fuere el caso, sin que estos últimos y demás accesorios se computen y no solamente las obligaciones contraídas por **EL (LOS) GARANTE(S) Y/O EL(LOS) DEUDOR(ES)** a favor de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** directa o indirectamente, conjunta o separadamente, con anterioridad a la fecha de este documento, sino las que contraiga(n) en lo sucesivo, incluidas sus prórrogas, reestructuraciones y/o novaciones, hasta su total cancelación, así se convenga con uno solo de los suscriptores y además los créditos que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** adquiera contra **EL (LOS) GARANTE(S) Y/O EL(LOS) DEUDOR(ES)** por endoso o cesión de terceros.

Las partes convienen desde ahora, que la garantía abierta respalde igualmente las obligaciones de **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** garantizados en caso de novación, de manera que con esta garantía abierta se respalden igualmente los créditos que sustituyan dichas obligaciones, para lo cual bastará tan sólo que **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** garantizados sea deudor de la obligación sustituida o de la nueva. Se pacta expresamente que si **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** es (son) absorbido(s) por fusión, la garantía abierta constituida garantiza en los mismos términos no sólo a las obligaciones vigentes en el momento de la fusión, sino además las que tenga o llegue a contraer la sociedad absorbente.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Las partes convienen que para efectos de dar cumplimiento artículo 1219 del Código de Comercio y el numeral 2° del artículo 14 de la ley 1676 de 2013 y demás normas que los modifiquen o complementen, la presente garantía abierta tendrá un monto máximo de cobertura de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES PESOS MCTE(\$57.000.000)**.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Se conviene que, si hubiere contraído o llegaren a contraer obligaciones directas o indirectas, conjuntas o separadas en un monto máximo al expresado en este contrato, dichos excesos, cualquiera que sea su valor o naturaleza, lo mismo que sus accesorios, quedarán también automáticamente garantizados con la garantía abierta. Los intereses de las obligaciones respaldadas con la presente garantía abierta serán los pactados y a falta de éstos los máximos permitidos por la ley.

PARÁGRAFO TERCERO.- No obstante, el monto máximo a que se hace referencia en esta cláusula, las partes expresamente manifiestan que han convenido que para todos los efectos legales la preferencia, prelación y privilegio de la garantía abierta en favor de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** se extienda así: a) en el caso una dación en pago del bien gravado hasta por el valor total por el cual se convenga la dación en pago; b) en el evento de una enajenación del bien hasta el precio total de la enajenación; c) en caso de juicio o del que el bien gravado sea rematado hasta por el valor total del bien o hasta el valor total por el cual sea rematado el bien gravado, según el caso; d) en cualquier otra circunstancia hasta el valor comercial del bien gravado cuando se dé esa otra circunstancia permitida por la Ley 1676 de 2013 y; e) En caso de siniestro hasta por el monto asegurado.

PARÁGRAFO CUARTO.- Las partes convienen que durante la vigencia del contrato y de la inscripción en el registro de la garantía mobiliaria abierta, cualquier disminución del monto máximo garantizado o el levantamiento total o parcial del gravamen sobre el(los) bien(es) gravado(s) debe ser autorizado previa y expresamente por **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**.

NOVENA.- OBLIGACIONES Y DECLARACIONES DEL GARANTE.- EL (LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES) declara(n) que, se obligan, garantizan y aceptan que: a) Que desde ahora acepta(n) cualquier traspaso o cesión que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** acreedor hiciere de los instrumentos a su cargo, así como de esta garantía; b) Que el (los) bien(es) que por este instrumento se grava(n), incluidos los bienes derivados o atribuibles, es(son) de su exclusiva propiedad, que lo(s) posee(n) real y materialmente y se halla(n) libre(s) de otras garantías mobiliarias incluidas las prioritarias de adquisición, fiducia, reserva de dominio, derecho o gravamen a favor del vendedor o anterior propietario, embargos, sucesión líquida, demanda, juicio y en general de toda limitación o gravamen que pueda afectarlo(s), o que pueda perjudicar la propiedad y posesión de **EL (LOS) GARANTE(S)** sobre los mismos, y además, que contra el(los) mismo(s) no se adelanta ningún proceso de expropiación o extinción del dominio, y así lo garantiza mientras el presente gravamen se encuentre vigente. conforman el(los) bien(es) gravado(s) se encuentra(n) en perfectas condiciones de funcionamiento y se obliga a mantenerlo(s) así, poniendo para ello especial diligencia y cuidado, atendiendo las observaciones que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** le formule directamente o por medio de cualesquiera de sus funcionarios autorizados; c) Informar y actualizar al BANCO, por escrito y oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y demás información suministrada al BANCO, así como a entregar la totalidad de los soportes documentales exigidos y actualizar la información suministrada con una periodicidad como mínimo anual, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Financiera. Igualmente, declara que toda la información suministrada por **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** al **BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** en conexión con el presente contrato o la que llegue a suministrar para la celebración de operaciones o contratos para con éste es verdadera, completa y exacta en todos sus aspectos materiales y refleja la real condición económica y financiera, y **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** no tiene(n) conocimiento de ningún hecho material o datos que no se hayan divulgado al BANCO que si fueran divulgados pudieren tener un efecto adverso en la decisión de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** de celebrar operaciones con **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)**; d) Ha obtenido y mantendrá vigentes, al menos

todas las licencias, autorizaciones, permisos legales, administrativos, corporativos, estatutarios, gubernamentales, registros y certificaciones que el(los) bien(es) requiera(n) según su naturaleza y uso. Esta obligación se hace extensiva a todas las autorizaciones, licencias, registros y permisos legales, administrativos, corporativos, estatutarios, gubernamentales y cualesquiera otras autorizaciones, licencias o permisos o facultades requeridas a **EL(LOS) GARANTE(S)** para permitirle legalmente el ejercicio de sus funciones, de su objeto, el cumplimiento de sus obligaciones para con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** y la celebración y ejecución del presente contrato y asegurar que tales obligaciones son válidas, legalmente obligatorias y vigentes; e) Suministrar, al primer requerimiento de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, las explicaciones y los documentos que soporten sus operaciones y/o el origen de sus fondos; f) En caso que la garantía mobiliaria sin tenencia se convierta en tenencia mobiliaria con tenencia de **EL ACREEDOR GARANTIZADO, EL(LOS) GARANTE(S)** se obliga a proveer todos los recursos necesarios para la conservación y explotación de dicho(s) bien(es) en cabeza de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** o el tercero que éste contrate para esos efectos; g) Pagar todos los gastos e impuestos que afecten el bien; h) Mantener el(los) bien(es) de tal manera que se encuentren(n) identificado(s) o sea(n) fácilmente identificable(s) y; i) Asumirá todas y cada una de las obligaciones legales relacionadas con la garantía mobiliaria sin tenencia del acreedor y en especial las contempladas en los artículos 1213 a 1217 del Código de Comercio, artículo 18 de la Ley 1676 de 2013 y demás obligaciones especiales señaladas en el presente contrato y en las demás normas complementarias.

j) **EL(LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** se compromete(n) a partir de la fecha de celebración del presente contrato a: (a) Entregar a **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** copias de sus balances y reportes anuales auditados por contadores registrados o su respectivo revisor fiscal, si aplica. (b) Entregar oportunamente a **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** toda la información, documentos, registros del negocio, condición financiera, operaciones según lo requiera de vez en cuando. (c) Inmediatamente, notificar a **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** sobre cualquier litigio, arbitramento, demanda, siniestro, requerimiento administrativo o decisión en contra suya que llegare a afectar su habilidad para manejar sus negocios, pagar sus obligaciones o cumplirle al BANCO o al bien gravado. (d) Inmediatamente notificar al BANCO sobre cualquier eventualidad (incluyendo sin limitarse a, cualquier accidente o daño, destrucción o pérdida de los bienes) sobre la cual sea relevante y que pudiere resultar en un cambio que pudiera adversamente afectar el desempeño de sus obligaciones para con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**. e) Cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia ambiental; f) Mantendrá durante el término de vigencia de este contrato, y mientras tengan crédito vigente con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, sus archivos y libros de contabilidad, así como los registros contables y los registros e informes relacionados con su negocios y condición financiera en buen orden tal como lo requiere la ley y los principios de contabilidad generalmente aceptados, si aplica.

DECIMA – SEGUROS.- EL(LOS) GARANTE(S) se compromete a contratar con una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, un seguro contra todo riesgo hasta por el 100% de su valor comercial. En caso de existir seguros vigentes con esa misma clase de compañía, solicitará el endoso o cesión de las respectivas pólizas a favor del BANCO DE BOGOTÁ S.A. Las partes convienen en que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** queda autorizado de forma expresa e irrevocablemente para constituir y/o renovar los seguros y pagar las primas, en caso de que **EL(LOS) GARANTE(S)** no lo haga, y para cargar en cualquier depósito que tenga o llegare a tener en **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** los valores desembolsados por tal concepto con sus respectivos intereses, dando aviso de ello a **EL(LOS) GARANTE(S)** por cualquier medio idóneo de conformidad con la normatividad que resulte aplicable. Igualmente, en caso de no ser posible dicho cargo, se obliga a reembolsar el dinero pagado por **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** con intereses moratorios a la tasa máxima. Es entendido que esta facultad de mantenerse asegurados los bienes corre por cuenta **EL(LOS) GARANTE(S)**, en caso de que éste no lo hiciere, no implica en ningún caso obligación o responsabilidad para **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, quien puede no hacer uso de la facultad o autorización atrás otorgada, en cuyo caso **EL(LOS) GARANTE(S)** asumirá los riesgos de destrucción, pérdida o daño de los bienes dados en garantía. Igualmente, es entendido que las indemnizaciones a cargo de los aseguradores, en caso de ocurrir un siniestro, se subrogarán a los bienes gravados con la garantía que lo hubieren sufrido, como lo dispone el artículo 1101 del Código del Comercio.

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de seguro constituirá durante la vigencia de los créditos garantizados con la garantía, por un valor equivalente al valor de la tabla Fasecolda de los vehículos o del avalúo de la maquinaria tratándose de ésta, por una vigencia no inferior a un año calendario, enunciando al Banco de Bogotá S.A. como primer beneficiario en caso de siniestro.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que EL BANCO deba realizar la constitución y/o renovación de la póliza de seguro, el valor de la misma será cargado a **EL(LOS) GARANTE(S)** con sus intereses, siendo entendido que esta autorización no implica obligación ni responsabilidad para EL BANCO en caso de que no haga uso de ella, ya que se trata de una facultad de la cual EL BANCO bien puede no hacer uso.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de siniestro se obliga a dar aviso oportuno a la aseguradora y al BANCO, y a aportar todos los documentos y pruebas que exija la aseguradora, y desde ahora, autoriza al BANCO para recibir el pago y aplicarlo a las obligaciones pendientes de pago.

PARÁGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de lo pactado en la presente cláusula, las partes acuerdan que el Mantener Vigente la póliza será de riesgo y costo exclusivo de **EL(LOS) GARANTE(S)**.

DECIMA PRIMERA – AUSENCIA DE NOVACION DE GARANTÍAS ANTERIORES.– Las partes convienen que la presente garantía mobiliaria abierta y sin tenencia del acreedor que se constituye por medio de este documento no modifica, altera o causa novación de cualquiera otras garantías reales o personales, ni en los créditos directos o indirectos a cargo de **EL(LOS) GARANTE Y/O DEUDOR(ES)**.

DECIMA SEGUNDA.- AUTORIZACIONES DEL GARANTE.– Sin perjuicio de las demás autorizaciones y declaraciones otorgadas por **EL(LOS) GARANTE(S) Y/O EL(LOS) DEUDOR(ES)** en los títulos de deuda de las obligaciones amparadas por la presente garantía, **EL (LOS) GARANTE(S) otorga(n) al BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** las siguientes autorizaciones en forma expresa e irrevocable:

a) **AL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** para debitar de cualquier cuenta corriente, de ahorro o cualquier otra cuenta, depósito o suma que individual, conjunta o alternativamente posea en **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, así como para cargar contra cualquier cupo de crédito que tenga en **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** o en cualquier otra entidad financiera, cualquier suma que llegare a adeudar **EL (LOS) GARANTE(S) Y/O EL(LOS) DEUDOR(ES)** al BANCO directa o indirectamente, conjunta o individualmente, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, incluyendo pero sin limitarse a capital, intereses corrientes y/o de mora, comisiones, seguros, pago de deberes de registro o de inscripción del gravamen, sus modificaciones, adiciones, aclaraciones, anotaciones, cancelación y ejecución, diferencias de cambio, daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones. diferencias de precio, riesgo cambiario, derivados, honorarios, seguros, avalúos, impuestos y cualquier otro gasto generado con ocasión de cualquier operación, contrato, relación o cualquier servicio prestado por **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** dando aviso de ello a **EL(LOS) GARANTE(S)** por cualquier medio idóneo conforme a la normatividad que resulte aplicable;

b) **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** queda autorizado expresa e irrevocablemente para diligenciar cualquier espacio en blanco que quede en este contrato, relativo a la identificación de los bienes gravados, datos de la factura o del título de adquisición, lugar de ubicación del bien, fechas o ciudades de comparecencia, direcciones y/o cualquier dato o información requerida que se pueda extraer de la solicitud de servicios financieros diligenciada para la adquisición del servicio bancario, los demás documentos que hacen parte de la garantía o que consten en los aplicativos del BANCO y que hubiere sido revelada o actualizada voluntariamente por **EL(LOS) GARANTE(S)**;

c) Inscribir directamente el gravamen objeto del presente contrato en el registro de garantías mobiliarias y/o en el registro especial que se lleve para el(los) bien(es) dado(s) en garantía, así como de sus posteriores adiciones, modificaciones, prórrogas, transferencias, cancelación y/o ejecución, de tal manera que puedan ser realizadas directamente por **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** y/o sus apoderados, así hayan sido pactadas con posterioridad a la celebración del presente acto. La anterior autorización se extiende a la inclusión como pignorados, de aquellos bienes atribuibles o derivados de los aquí gravados, así como de aquellos que no lo sean, siempre que fueren de propiedad **EL(LOS) GARANTE(S)** y/o que estuvieren bajo la custodia o tenencia de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**.

DECIMATERCERA – AUSENCIA DE COMPROMISO PARA OTORGAMIENTO DE CRÉDITO O DESEMBOLSO. Se pacta que por el simple hecho del otorgamiento de esta garantía, **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** no contrae obligación alguna de carácter legal, ni de ninguna otra clase, de hacer a **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** préstamos ni de concederle prórrogas, ni reestructuraciones, ni renovaciones de obligaciones vencidas o por vencerse y que hubieren sido contraídas, antes de la celebración de este contrato o que se contrajeran con posterioridad a él y tampoco implica transacción o desistimiento. Pese a lo anterior, **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** acepta la garantía que por este documento se constituye y las declaraciones que en él constan a su favor, pero se reserva el derecho de disminuir el monto de los créditos a que se refiere este documento o de abstenerse de otorgarlos si así lo estimare conveniente y en especial cuando se presente cierre de cartera, o se dicten disposiciones que impidan tramitar o suspendan el otorgamiento de crédito o cuando la situación de tesorería de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** lo haga necesario, renunciando **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** a reclamar el reembolso de los gastos en que hayan incurrido y perjuicios por cualquier naturaleza.

DECIMA CUARTA.- OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS. **EL(LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** conviene(n) en que cualquier desembolso amparado con la presente garantía estará sujeto a: la firma de los títulos de deuda, documentos y/o pagarés correspondientes, a que la garantía se encuentre debidamente perfeccionada y registrada, que la misma reciba la revisión final de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, se haya aportado la evidencia del seguro vigente, y a que no se haya presentado una desmejora o cambio material adverso en la condición económica de **EL(LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** o en la garantía.

DECIMAQUINTA.- IMPUTACIÓN DE PAGOS. Se acuerda entre las partes que los abonos que **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** serán imputados en su orden a: gastos, costas, honorarios, impuestos, comisiones, intereses de mora, intereses corrientes y finalmente a capital, sin perjuicio de que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** pueda imputar dichos abonos en forma preferente a obligaciones a cargo de **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** no protegidos con garantías reales.

DECIMA SEXTA.- COSTOS Y GASTOS DE LA GARANTÍA.- Serán de cargo de **EL(LOS) GARANTE(S)** todos los gastos, impuestos, honorarios, estudios y costos que ocasione el otorgamiento y registro de este documento, su formalización, inscripción de él y sus modificaciones, adiciones, no concesión de la garantía, así como también cualquier gestión judicial o extrajudicial en su cumplimiento de ser procedente, así como los gastos ocasionados por la inspección de la garantía, así como los del certificado o formularios de la garantía donde conste su registro que, debidamente complementado y actualizado a satisfacción de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, quedarán en poder de éste, junto con el original del presente documento, hasta la cancelación de la garantía. PARÁGRAFO: Todas las diligencias y gastos de cancelación de la garantía y/o su respectivo registro son de cargo de **EL(LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES)**.

DECIMA SEPTIMA – GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BIEN GRAVADO: **EL(LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** se compromete(n) durante toda la vigencia del gravamen a responder por las infracciones a las leyes, accidentes, reglamentos, mantenimientos o reparaciones de los bienes gravados y por los daños y perjuicios e indemnizaciones de cualquier índole, que se generen directa o indirectamente con la operación, uso o explotación de los mismos.

DECIMA OCTAVA.- EXISTENCIA PERMANENTE DEL GRAVAMEN: La garantía objeto del presente contrato no se extinguirá por ningún acto u omisión de **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, ni por el hecho que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** permita que **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)**, incumpla sus obligaciones para con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** o las cumpla imperfectamente o en forma distinta de la pactada, ni por el hecho de que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** no insista en el cumplimiento exacto de tales obligaciones o no ejerza oportunamente los derechos contractuales o legales que le corresponden contra **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)**, ni cuando se modifique, reforme, prorrogue o en cualquier otra forma cambie o varíe los términos, cláusula y condiciones de las obligaciones de **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** y/o de los créditos garantizados.

DECIMA NOVENA.- ACELERACIÓN DE PLAZOS. Las partes acuerdan que además de las causales de aceleración del cobro de las obligaciones pactadas en cada uno de los títulos valores, **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá efectuar el cobro anticipado de las obligaciones a cargo de **EL(LOS) GARANTE(S) Y/O DEUDOR(ES)** si incumple(n) o viola(n) cualquiera de las obligaciones señaladas en el presente contrato de garantía, dando aviso de ello a **EL(LOS) GARANTE(S)** por cualquier medio idóneo en los términos de las normas que resulten aplicables y sin lugar al pago de indemnizaciones ni penas.

VIGÉSIMA.- CONVERSIÓN DE LA GARANTÍA: Las partes acuerdan que en aquellos casos en los cuales los bienes gravados no estén siendo objeto del cuidado y reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento, o cuando se presente un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del cliente relacionadas con los créditos amparados con los bienes gravados o de cualquiera de los deberes o declaraciones señaladas en el presente contrato, **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá exigir a **EL(LOS) GARANTE(S)** o tenedor de los bienes, la entrega de los mismos para iniciar su custodia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PAGO DIRECTO Y EJECUCIÓN ESPECIAL DE LA GARANTÍA MOBILIARIA: Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento del **GARANTE Y/O DEUDOR** de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato de garantía o de las obligaciones contenidas en los títulos valores, **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** podrá satisfacer su crédito a través de las siguientes opciones: 1. Directamente por dación en pago de los bienes dados en garantía o mediante el mecanismo de pago directo previsto en el artículo 60 de la ley 1676 de 2013 y en las demás normas concordantes, reglamentarias y/o sustitutivas ó; 2. Realizar la ejecución especial de la garantía de conformidad con el artículo 62 de la ley 1676 de 2013 y en las demás normas concordantes, reglamentarias y/o sustitutivas. Valoración del vehículo objeto de Garantía Mobiliaria: En los términos del art. 22242.15 y de art. 22242.16, decreto 1835 de 2.015, las partes acuerdan que para efectos del trámite del pago directo o de la ejecución especial, el valor del vehículo objeto de la garantía mobiliaria será el ochenta por ciento (80%) del que para la respectiva clase, marca, modelo y año del vehículo automotor se indique en la tabla de valores de vehículos automotores de **FASECOLDA** o el valor fijado oficialmente para cancelar el impuesto de rodamiento de dicho vehículo; no obstante lo anterior, en caso de no estar de acuerdo con tales formas cálculo del valor comercial del bien, autorizo al **BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** para tomar como valor de la garantía mobiliaria el que defina un perito avaluador que **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** escoja de los incluidos en la lista de peritos de la Superintendencia de Sociedades. En caso de apropiación del **VEHÍCULO AUTOMOTOR** mediante los mecanismos de pago directo o ejecución especial de la garantía, **EL GARANTE Y/O DEUDOR** mediante el presente contrato manifiesto(amos) conferir poder irrevocable especial, amplio y suficiente a **EL BANCO DE BOGOTÁ S.A. NIT. 860.002.964-4** para que, a través de su representante legal o apoderados especiales, diligencie, suscriba, firme, entregue, radique y ejerza, en mi (nuestro) nombre y representación cualquier acto necesario para el perfeccionamiento del traspaso de propiedad del **VEHÍCULO AUTOMOTOR** a nombre de **EL BANCO DE BOGOTÁ S.A.** o quien éste determine, así como para que realice ante las autoridades correspondientes los trámites tendientes a obtener el traspaso mencionado. Además, al tenor del numeral 2 del art. 22242.4 del decreto 1835 de 2.015, autorizo al Acreedor o a quien ésta delegue, para que proceda a su aprehensión, si no hay entrega voluntaria. Desde ahora exoneró(amos) a la oficina de tránsito en la que se encuentre matriculado el vehículo arriba descrito, por el traspaso realizado por **EL BANCO DE BOGOTÁ S.A.** con base en la presente autorización, que para todos los efectos legales se entenderá como un poder especial para la realización de todos los actos conexos, preparativos, necesarios y formalizadores del traspaso. Igualmente, asumiré(amos) los costos y gastos que se generen por la ejecución de la presente forma de ejecución, incluyendo, pero sin limitarse a custodia, legalización del traspaso, pago de impuestos, partes o infracciones de tránsito, aseguramiento, etc.

VIGESIMA SEGUNDA EJECUCION JUDICIAL: Cuando el banco o acreedor garantizado así los disponga, podrá hacer efectiva la garantía por el proceso de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado en el artículo 467 y 468 del código General del proceso de acuerdo con las previsiones que sobre el particular señale la Ley 1676 de 2013 y demás normas complementarias o Modificatorias.

VIGESIMA TERCERA – COSTOS. – EL(LOS) GARANTE(S) manifiesta(n) que el contenido íntegro del presente contrato fue leído, explicado, conocido, comprendido e informado y que estuvo a su disposición de forma oportuna. EL(LOS) GARANTE(S) manifiesta(n) que conoce(n) y entiende(n) cuáles son sus deberes, obligaciones, riesgos, derechos, los costos, tarifas y gastos inherentes al negocio, y sus consecuencias legales y mediante su suscripción acepta(n) su contenido en su integridad. Así mismo manifiesta(n) que, actúa(n) por cuenta, riesgo e iniciativa propia, y por lo tanto, conoce(n) los alcances y consecuencias de suscribir y ejecutar el presente contrato y le han sido puestas en su conocimiento las políticas que cobro perjuicio y jurídico del **BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO**, las cuales puede consultar en Internet, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera.

VIGESIMA CUARTA.- POLÍTICAS DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS: EL (LOS) GARANTE(S) mantendrá(n) durante todo el tiempo en el cual la presente garantía esté vigente y mientras tenga relaciones con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** una política de conocimiento de sus clientes y personas con las cuales mantenga relaciones, que permita el conocimiento de sus negocios y el origen de sus activos, el conocimiento de los representantes legales y socios de las personas con las cuales mantiene negocios y conocer el soporte de las operaciones de sus clientes y personas con las que mantenga relaciones, etc., de tal manera que no sean utilizadas las actividades de **EL (LOS) GARANTE(S)** como mecanismos para la realización de ilícitos y para el lavado de activos y así mismo, EL (LOS) GARANTE(S) se obliga a no utilizar al BANCO para canalizar dineros provenientes de actividades que no conozca o sean ilícitas o para dar apariencia de legalidad a actividades u operaciones contrarias a la ley.

VIGESIMA QUINTA.- OBLIGACIONES ESPECIALES GARANTE PERSONA JURIDICA: EL(LOS) GARANTE(S) garantiza(n) a EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO que al momento de celebración del presente contrato y durante su vigencia que: 1. Es una sociedad debidamente constituida regulada por las leyes de Colombia, está debidamente autorizada por la ley y tiene la autoridad para administrar activos y propiedades; 2. Tiene todas las autorizaciones, licencias, registros y permisos legales, administrativos, corporativos, estatutarios, gubernamentales cualesquiera otras autorizaciones licencias o permisos requeridos para permitirle legalmente el ejercicio de sus funciones, de su objeto, el cumplimiento de sus obligaciones para con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** y la celebración y ejecución del presente contrato y asegurar que tales obligaciones son válidas, legalmente obligatorias y vigentes;

Las obligaciones que asume **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** en desarrollo del presente contrato y en los títulos de deuda son obligaciones legales y valederas de acuerdo a los términos del mismo, y las personas que los han suscrito se encuentra debidamente facultadas y autorizadas para ello;

La ejecución de este contrato y cualquier otro documento ejecutado o a ser ejecutado bajo este contrato y en el desempeño de las obligaciones expuestas antes y a continuación, y el cumplimiento con las provisiones del mismo, no contravienen ni contravendrán ninguna ley vigente u otra regulación, sus estatutos ni ningún otro contrato, convenio o endeudamiento;

EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) no ha(n) tomado ninguna acción corporativa ni ha(n) realizado procedimientos para su liquidación, fusión, escisión, para entrar en concurso de acreedores, reorganización, para efectuar cesión de pasivos o reestructuraciones, o para tomar medidas corporativas que puedan tener efecto material adverso en su patrimonio o en el cumplimiento de sus obligaciones para con **EL BANCO O ACREEDOR GARANTIZADO** o implicar la cesación de pagos por **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** o incurrir en mora en el cumplimiento de sus obligaciones;

EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) no está involucrado en negociaciones con cualquiera de sus acreedores con relación a un reajuste o reprogramación del pago de sus deudas cuyo valor sea igual o superior al diez por ciento (10%) de su patrimonio y como resultado de la incapacidad de **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** de efectuar sus pagos en tiempo, no tiene negocios o acuerdos con sus subordinadas que impliquen garantía, que no ha asumido los pasivos de sus subordinadas y que no tienen negocios o acuerdos en condiciones diferentes a las de mercado y;

EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES) manifiesta(n) que el pago de sus obligaciones se encuentra al día y

que no ha(n) tomado ninguna acción corporativa ni los pasos ni procedimientos legales con el fin de entrar en una suspensión de pagos, disolución, liquidación, reorganización o reestructuraciones de pasivos o prórrogas sistemáticas de su endeudamiento.

VIGESIMA SEXTA – CLÁUSULAS DE APLICACIÓN CONDICIONADA: Las cláusulas y disposiciones del presente contrato que impliquen obligaciones y condiciones predicables tanto a personas jurídicas como naturales serán aplicables en todos los casos, por el contrario, cuando **EL (LOS) GARANTE(S) y/o EL(LOS) DEUDOR(ES)** sea(n) persona(s) natural(es), no estará obligada al cumplimiento de aquellas obligaciones predicables únicamente de personas jurídicas. Los títulos de las cláusulas se incluyen con fines exclusivamente de referencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance de las cláusulas o del contrato.

VIGESIMASEPTIMA NOTIFICACIONES: Se conviene para todos los efectos legales que cualquier notificación, aviso, requerimiento, comunicación, etc., se realizará a cualquiera de las direcciones indicadas en el recuadro del deudor, garante y/o acreedor garantizado según corresponda, teniéndose por correctamente realizada.

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento, en la ciudad de _____ el día () del mes de ____ de _____.

Firma Garante y Deudor	Firma del Banco o Acreedor Garantizado
-------------------------------------	---